

Conditions d'Utilisation du service « Bitdefender »

L'accès et l'utilisation du Service Bitdefender sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes Conditions d'Utilisation.

L'Utilisateur accepte sans réserve les présentes Conditions d'Utilisation en cochant la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'Utilisation du Service ».

Toute utilisation du service par un mineur est effectuée sous l'entière responsabilité de son tuteur légal, garant du respect des présentes conditions.

1. Définition

- Ooredoo : Wataniya Télécom Algérie, opérateur mobile et fournisseur du service Bitdefender vis-à-vis de ses Utilisateurs
- Utilisateur : tout client Ooredoo qui utilise le service Bitdefender.
- Bitdefender : éditeur de solutions de cybersécurité et d'antivirus (<https://bitdefender.com>)
- Site Web : la page Web d'accès au service via le lien <http://choof.ooredoo.dz/bitdefender>
- Service : service de cybersécurité sous forme d'applications mobiles d'antivirus disponibles pour des souscriptions à travers des portails Web, mobiles ou des canaux contextuels.
- Formulaire de souscription : une suite d'informations personnelles servant à identifier l'utilisateur, comprenant les informations suivantes :
 - Numéro de téléphone mobile Ooredoo
 - Courrier électronique (adresse e-mail)
- Parties : Ooredoo et l'Utilisateur.

2. Description du service :

- Il s'agit d'un portail de souscription aux services de cybersécurité donnant accès aux versions premium des applications d'antivirus, gestion de mots de passe, et de contrôle parental, de l'éditeur Bitdefender
- L'accès premium est disponible via des souscriptions mensuelles, trimestrielles et annuelles.
- La reconduction de la souscription à ce service est automatique
- L'Utilisateur sera notifié par SMS de chaque reconduction
- L'Utilisateur peut se désabonner à tout moment

3. Fonctionnalités du Service « Bitdefender » :

Afin de pouvoir bénéficier du Service, l'Utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

- S'enregistrer via son numéro de téléphone mobile Ooredoo pour pouvoir avoir un accès premium au Service
- Payer pour l'accès premium au service via son crédit mobile
- Protéger ses appareils électroniques contre des risques de cybersécurité
- L'Utilisateur peut se désabonner à tout moment

4. Conditions d'utilisation du Service :

Pour bénéficier du Service « Bitdefender », l'Utilisateur doit avoir :

- Un numéro de téléphone Mobile Ooredoo
- Un Smartphone sous Android ou iOS
- Un ordinateur avec un système d'opérations sous Windows ou MacOS
- Un navigateur Web

5. Conditions d'accès :

L'accès au Service « Bitdefender » à partir du site Web et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel

Toute utilisation, reproduction ou représentation, en tout ou en partie, à d'autres fins sur un quelconque support, est interdite.

Ooredoo se réserve le droit de refuser l'accès au Service « Bitdefender », unilatéralement et sans notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation

L'Utilisateur est seul responsable des utilisations faites à partir de son compte « Bitdefender », que ces utilisations soient ou non expressément autorisées par lui.

6- Formules d'abonnement

Ooredoo propose à l'Utilisateur de s'abonner au Service sous forme de souscriptions mensuelles, trimestrielles, et annuelles.

Les abonnements sont automatiquement renouvelables.

7. Prix :

Les prix en vigueur du Service sont ceux indiqués sur le Site. Ils sont exprimés en Dinar Algérien (DA), en toutes taxes comprises (TTC).

Tous les coûts de communication et de télécommunication, notamment internet, nécessaires à la connexion et à l'utilisation du Service sont à la charge de l'Utilisateur.

Ooredoo se réserve le droit de modifier ces tarifs à tout moment, sous réserve d'en informer l'Utilisateur par courrier électronique ou par SMS, dans un délai raisonnable, si les nouveaux tarifs sont moins favorables au Client.

Les nouveaux tarifs prendront effet à la date notifiée à l'Utilisateur.

Ceci dit, cette modification ne s'applique pas aux abonnements annuels en cours de validité déjà payés par l'Utilisateur.

8 - Engagements

8.1. Engagements de l'Utilisateur :

L'Utilisateur s'engage à utiliser le Service de manière licite, dans le respect de la réglementation en vigueur et en conformité avec les spécificités et caractéristiques techniques du Service et à ne faire aucune utilisation qui serait susceptible de causer un préjudice à Ooredoo ou qui serait contraire aux présentes conditions.

L'Utilisateur a connaissance de la nature d'Internet, notamment de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations. Il appartient à l'Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres données et ses logiciels de la contamination par des éventuels virus.

L'Utilisateur s'engage à garantir Ooredoo contre toute action qui serait engagée à son encontre ou toute plainte qui serait déposée contre elle par un tiers, du fait de la diffusion, de la transmission et d'une manière générale d'une utilisation qui ne serait pas conforme aux présentes conditions générales d'utilisation. Cette garantie couvre toute somme que Ooredoo serait tenue de verser à quelque titre que ce soit, y compris les honoraires d'avocat et les frais de justice reconnus ou prononcés.

8.2. Engagements de Ooredoo

Ooredoo est tenue d'une obligation de moyens afin d'assurer un accès de qualité au Service

9. Responsabilité

De manière générale, Ooredoo n'a pas connaissance du contenu stocké par l'Utilisateur. Ooredoo ne saurait être tenue pour responsable des données prohibées, illicites, illégales, contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou portant atteinte aux droits des tiers.

L'Utilisateur demeure responsable de toute utilisation frauduleuse du Service.

Ooredoo ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le Service

La responsabilité de Ooredoo ne peut être engagée à quelque titre que ce soit et sans que cette liste soit limitative, en cas de suspension ou d'interruption du Service, du fait de l'Utilisateur, d'un tiers ou dû à un cas de force majeure.

En cas d'interruption du Service pour des raisons de maintenance, Ooredoo notifiera par tous les moyens les Utilisateurs de ladite maintenance. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Ooredoo et n'ouvre droit à aucune indemnité.

En cas du retrait des autorisations et/ou agréments d'exploitation de quelconques services, par les autorités Ooredoo ne serait tenue pour responsable des conséquences de ce retrait.

En aucun cas, la responsabilité de Ooredoo ne pourrait être engagée pour des dommages indirects et notamment tout préjudice commercial, moral et financier y compris toute perte de bénéfices ayant pour cause l'utilisation du Service et/ou de son contenu.

10. Respect des droits de propriété intellectuelle et de la marque

La conception générale ainsi que les textes, logos, marques commerciales, images animées ou non, sons, savoir-faire et tout autre élément composant le Site Web sont la propriété de Ooredoo (SPA Wataniya Télécom Algérie) et/ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation au profit de Ooredoo (SPA Wataniya Télécom Algérie). À ce titre, ils sont protégés par la législation relative aux droits d'auteur et à l'image.

Il est strictement interdit d'utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre le Site Web ou l'un des éléments qui le composent tels que les textes, images, sons ou marques, logos, et signes sans l'autorisation écrite et préalable soit de Ooredoo (SPA Wataniya Télécom Algérie) ou des titulaires des droits.

Le non-respect de cette interdiction constitue une violation directe des droits de la propriété intellectuelle de Ooredoo et engage la responsabilité de l'Utilisateur.

11. Protection des données à caractère personnel

L'Utilisateur du Service est seul responsable des données qu'il communique à Ooredoo et déclare que les informations fournies à l'occasion de son inscription au Service sont parfaitement renseignées et exactes.

Les données personnelles sauvegardées par l'Utilisateur et stockées sont hautement sécurisées et protégées dans les serveurs Ooredoo hébergés en Algérie.

12. Modification du Service

Afin d'assurer le bon fonctionnement du Service, Ooredoo peut être amenée à opérer des modifications concernant les caractéristiques du Service, ces modifications concernent notamment la mise à disposition de nouvelles

fonctionnalités, ou en modifiant ou supprimant de certaines fonctionnalités. Ooredoo notifiera lesdites modifications à l'Utilisateur dans un délai raisonnable.

La modification ou l'évolution de certaines fonctionnalités du Service, peuvent impacter les Conditions d'utilisations du Services. De ce fait, Ooredoo se réserve le droit d'opérer des changements sur les présentes Conditions d'Utilisation du Service et elle notifiera les Utilisateurs via (définir les moyens de notification) dans un délai raisonnable.

13. Suspension du Service

L'Utilisateur reconnaît et accepte que Ooredoo se réserve le droit de suspendre l'accès au Service notamment dans les cas ci-après :

- Non-respect par celui-ci des présentes Conditions,
- Utilisation frauduleuse du Service ;
- Etant précisé que cette suspension n'emportera, pour l'Utilisateur, aucun droit de réclamer de Ooredoo une quelconque indemnité que ce soit.
- Le Service ne sera réactivé dès cessation des manquements incombant à l'Utilisateur.

14. Résiliation du Service

L'Utilisateur reconnaît et accepte que Ooredoo se réserve le droit de résilier l'accès au Service en cas de :

- Persistance des cas de suspension ;
- Retrait des autorisations et/ou des licences permettant la commercialisation du Service.
- Etant précisé que cette résiliation n'emportera, pour l'Utilisateur, aucun droit de réclamer de Ooredoo une quelconque indemnité que ce soit.

15. Divers

Si l'une quelconque des clauses est déclarée comme nulle et non avenue, elle sera réputée non écrite et n'entraînera pas la nullité des autres clauses. Le défaut par l'une des Parties aux présentes d'exercer l'un des quelconques droits résultant des présentes Conditions Générales d'Utilisation ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits.

16. Litiges

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises aux lois algériennes en vigueur.

Tout litige découlant de l'interprétation et de l'exécution des présentes Conditions Générales d'Utilisation devra faire l'objet d'une tentative de règlement amiable dans un délai de 7 jours après sa survenance. À défaut de règlement amiable, le litige sera soumis au tribunal algérien compétent.